意外と知らない効果的な節税方法

保険を使った相続税対策

生命保険による相続税対策のメリットは、申請する際に受取人が手続きを行うだけで保険金を受け取ることが可能である点です。生命保険金（死亡保険金）には相続税が課税されることがありますが、一方で、生命保険をうまく活用して相続税を節税することもできます。

❶ 生命保険の非課税枠を使った対策

非課税枠は1人毎ではなく、相続人全員で考える

生命保険の非課税枠は右記の算式の通りですが、各相続人の受取金額上限が500万円までと勘違いされていらっしゃいませんか？ つまり、相続人A・Bがいた場合、受取人Aの保険500万円まで、受取人Bの保険500万円までという考え方ではなく、AとBそれぞれの受取金額合計が1,000万円まで使えるのです。したがって、受取人Aの保険が1,000万円あった場合でも、その1,000万円は全額非課税になりますし、受取人Aの保険300万円、受取人Bの保険700万円という組み合わせでも大丈夫なのです。生命保険の非課税枠が余っている状況であれば、現金で所有しているよりも、生命保険に加入しておくことで、相続税を節税することが可能です。

生命保険の非課税枠

500万円 × 法定相続人の数

持病があったり、高齢の場合でも加入できる保険

現在では、「持病があっても、入院さえしていなければ加入できる」「95歳までであれば加入できる」といった生命保険商品があります。但し、本来の生命保険の機能である、「万が一の時のための保障」という意味合いは少なく、単純に保険料として払い込んだ金額がそのまま相続発生時に戻ってくるものがほとんどです。ただ、それでも生命保険の非課税枠の適用はありますので相続税対策としては有効となります。加入できる保険会社は限られていますので、ご興味のある方はご相談ください。

❷ 生命保険と生前贈与を組み合わせた対策

贈与されたお金で生命保険に加入

この節税対策の流れはシンプルです。親や祖父母から子や孫へ年間一定額のお金を贈与し、贈与を受け取った子や孫が贈与されたお金で生命保険に加入するというものです。また生命保険の商品の種類も、円建てや外貨建て等を選択することも可能です。

下の図のように、通常であれば親が子に現金を贈与して終了するのが生前贈与の対策ですが、そのお金で被保険者を親にした生命保険へ加入する点がポイントです。また贈与対象者を孫にすることも可能です。この対策のポイントは、子や孫が贈与されたお金を自由に使わずに将来のために使用できる状態を作り出せる点にあります。

具体例

特徴

- 贈与したお金を子や孫が無駄遣いせずに将来のために使用できる
- 親に万が一のことがあった際の納税資金対策にもなる
- 受取保険料が相続税ではなく、所得税の課税対象となり節税になるケースがある

相続税ではなく所得税の対象に

通常、右図における契約形態 ①が生命保険契約の基本形態ですが、この対策では子や孫が保険料を自ら支払うことになるため、相続税ではなく所得税で課税される点もポイントになります。契約形態②では、一時所得として所得税の課税が行われます。

一時所得は、通常かかる所得税の約半分の税金でよく、税金上非常に有利です。そこで、特に金額が大きくなると相続税の税率よりも一時所得として課税される所得税の税率の方が低くなるため節税になるという仕組みです。

利用状況	契約形態 ①	契約形態 ②	契約形態 ③
契約者 （保険料を払う人）	親	子	子
被保険者 （保険をかけられる人）	親	親	親
死亡保険金 受取人	子	子	孫
課税方法	相続税の対象	子供の所得税の対象（一時所得）	孫の贈与税の対象